

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางเป่า แซ่ตั้ง
นางทัศนีย์ อ่อนธรรม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

เช็คที่ออกเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมเกินกว่า 50 บาท โดยมีได้มีการทำหลักฐาน
 แห่งการกู้ยืมเงินไว้เป็นหนังสือ เมื่อไม่มีการนำเชิคนั้นเข้าเรียกเก็บเงิน เช็คพิพาทซึ่ง
 ออกมาเพื่อเปลี่ยนเอาเช็คเดิมไป จึงเป็นเช็คที่ออกเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าว ซึ่ง
 ไม่อาจฟ้องร้องบังคับได้ตามกฎหมาย เมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินตาม
 เช็คพิพาท การออกเช็คพิพาทจึงไม่เป็นความผิดตามพระราช-บัญญัติว่าด้วยความผิด
 อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

เช็คที่ออกเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมเกินกว่า 50 บาท โดยมีได้มีการทำหลักฐาน
 แห่งการกู้ยืมเงินไว้เป็นหนังสือ เมื่อไม่มีการนำเชิคนั้นเข้าเรียกเก็บเงิน เช็คพิพาทซึ่ง
 ออกมาเพื่อเปลี่ยนเอาเช็คเดิมไป จึงเป็นเช็คที่ออกเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าว ซึ่ง
 ไม่อาจฟ้องร้องบังคับได้ตามกฎหมาย เมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินตาม
 เช็คพิพาท การออกเช็คพิพาทจึงไม่เป็นความผิดตามพระราช-บัญญัติว่าด้วยความผิด
 อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

(เขียวไท่ สุนทรนนท์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี - นายเมธี ประจักษ์การ

ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย ภักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ